

1528540-47.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" -

Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528540-47.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528540-47.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320383/2021 - 68º D.P. LAGEADO, 21586200 - 68º D.P. LAGEADO, 1784/21/331 - 68º D.P. LAGEADO, 2320383 - 68º D.P. LAGEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Marinho da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

RAFAEL MARINHO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 14h30min na passarela que dá acesso à estação da CPTM - Guaianases, situada na Rua Capitão Pucci, nesta Capital, em concurso ajustado de ações com segundo indivíduo ainda não identificado, tinha em depósito e ocultava drogas para tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a denúncia, os policiais estavam em diligências na passarela acima referida, por se tratar de local comum na prática de tráfico, momento e razão pela qual avistaram o réu justo a entregar drogas a um usuário, por sua vez não

identificado.

Mas se daí partiram para abordagem, prosseguiram os policiais que lograram fazê-lo apenas quanto a RAFAEL, pois o usuário saiu correndo e por isso não foi também abordado, assim como saiu correndo também um terceiro indivíduo desconhecido que estava sentado em uma banquinha, ou seja, um suposto camelô, pessoa essa por isso igualmente não abordada.

E se daí os policiais encontraram substâncias do tipo cocaína, crack, lança perfume e maconha dentro de uma sacolinha plástica preta que RAFAEL mantinha sob sua posse, a evidenciar ainda mais que estava mesmo traficando por ali, remataram ter ainda encontrado outras tantas substâncias que tais por sua vez na aludida banquinha de camelô deixada por ali pelo terceiro desconhecido que também saiu correndo, a evidenciar por seu turno comparsaria entre o acusado e referida pessoa.

Assim, apreenderam os policiais um total de 121 (cento e vinte e uma) porções individualizadas de "cocaína", mais 132 (cento e trinta e duas) de "crack", mais 67 (sessenta e sete) de "THC", e mais 25 (vinte e cinco) frascos de lança-perfume (pesos líquidos totais de 85,7g., mais de 13,9g., de "cocaína", de 45,7g., mais de 14,2g., agora de "THC", e por fim, 250ml. de tricloroetileno).

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em decisão de fls. 43/49.

Pela celeridade processual o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2021 (fls. 69/70).

O réu foi citado, foi apresentada resposta à acusação e houve confirmação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual foi o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, apelo em liberdade, aplicação do art. 33, §4º da Lei de drogas, regime inicial aberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição de apreensão de fls. 08 e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/07, bem como pelos laudos de fls. 29/33 e 116/119.

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para cocaína, TRICLOROETILENO e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 116/119), corroborando o auto de constatação de fls. 29/33.

A autoria também restou incontroversa.

O réu, em Juízo, CONFESSOU a prática do delito. Estava precisando de dinheiro e tinha curiosidade, então foi trabalhar no local cinco ou seis dias antes da prisão. Tinha as drogas um pouco na mão e um pouco debaixo de uma barraca de bebidas. Foi preso. Ganhava porcentagem do que vendia. Estava com as drogas constantes da denúncia. Tem 31 anos.

A versão do acusado, contudo, restou isolada no conjunto probatório, e a ele incumbia a prova de sua versão, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do réu nos termos da denúncia.

A quantidade de droga encontrada é expressiva e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

Estavam as drogas, ademais, embaladas de forma própria para a venda a terceiras pessoas.

Assim, tudo nestes autos revela que o réu tinha em seu poder as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de entrega a consumo de terceiros, pouco

importando não se tenha presenciado atos de mercancia, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico. Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumação - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) "(TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) "(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Inafastável, destarte, a condenação do réu por infração ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, como constante da denúncia.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O acusado é tecnicamente primário, embora responda a outro processo (fls. 38/39 e 64/65).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas

Por outro lado, revendo posicionamento anterior desta magistrada, considerando o advento da Lei nº 13.964/19, que em tese alçou o tráfico de pessoa primária e com relativamente pequena quantidade de droga hábil à não persecução penal, com base no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, diminuo a pena em 1/2 considerando que o acusado era primário à época dos fatos e estava na posse de relativamente pequena quantidade de entorpecentes, totalizando dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu, RAFAEL MARINHO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de dois anos e seis meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 250 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O réu não faz jus a qualquer benefício, dada a hediondez do delito pelo qual foi condenado, não reputando presentes os requisitos do art. 44, III, ou 77, II, ambos do CP. Neste sentido: "(...)A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial" (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei).

Em atenção ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal e, como exposto acima, revendo posicionamento anterior, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga

apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.
Com o trânsito em julgado, oficie-se conforme o necessário, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal e extraia-se o DNA do réu para identificação de seu perfil genético, conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.
Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R.C.
São Paulo, 19 de janeiro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA